



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/398/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין אורי
שלומאי

נציגות הבית המשותף – מגדל המגורים ברח' ניסנבאום 37, בת
ים

תובעת

באמצעות עו"ד באומל עירד
המרד 29, תל אביב - יפו

נגד

נתבעים

- | | |
|---|--|
| 1 | קבוצת אהרוני (מ.א) יזום והשקעות בע"מ |
| 2 | נ. ר. אהרוני ובניו שיווק מוצרי בניה בע"מ |
| 3 | אהרוני משה |
| 4 | אהרוני עופר |
| 5 | פרידמן-אהרוני נגה |
| 6 | אהרוני ניב |

באמצעות עו"ד שמראל טל
אריאל שרון 4 גבעתיים (מגדל השחר קומה 17)

פסק דין

1. לפניי תביעה לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: **חוק המקרקעין**).

תמצית העובדות

2. ענייננו בבית הראוי להירשם כבית משותף ברחוב ניסנבאום 37 בת ים הידוע כגוש 7129 חלקה 134 (להלן: **הבית**). מדובר בפרויקט מורכב הכולל בתוכו מגדל מגורים, מגדל משולב למשרדים ומגורים, מרכז מסחרי, מקומות חניון ומחסנים.
3. התובעת היא מי שמכנה את עצמה "נציגות מגדל המגורים" שבבית, והנתבעים הם יזמים של הבית ובין היתר בעלים של דירות במגדל המגורים (להלן יכונה: **חברת אהרוני**).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/398/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. ביום 19.09.2024 הגישה התובעת תביעה כנגד הנתבעים לחייב אותם בסך של 317,246 ש"ח בגין הוצאות ניהול ואחזקה של הרכוש המשותף במגדל המגורים בגין החודשים ינואר 2022 עד ספטמבר 2024 עבור הדירות בבעלותם שבמגדל המגורים.

טענות התובעים

5. בכתב התביעה נטען כי החל מאכלוס הבית המשותף בשנת 2019 נמנעים הנתבעים מלשלם את הוצאות הבית המשותף עבור דירותיהם כמפורט בנספח 3 לכתב התביעה. עיון בנספח 3 מעלה כי החוב כולל תשלומים עבור 47 דירות שבבעלות הנתבעים, כאשר חלקן מושכרות וחלקן בשימוש הנתבעים עצמם. כמו כן, עבור חלק מהדירות הועברו במועדים מסוימים תשלומים לנציגות הבית המשותף (באמצעות חברת הניהול; להלן: **סמארט סטפ**). עוד צוין בכתב תביעה כי לתביעה דנא קדמו תביעות דומות עבור חובן הכספי של הדירות שבבעלות הנתבעים לנציגות, וביום 04.08.2021 ניתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין היתר ביחס לתביעות אלו - במסגרתו התחייבו הנתבעים לפרוע את חובם ולהתחיל לשלם באופן סדור עבור הוצאות תחזוקת מגדל המגורים (בנושא זה אף ניתן פסק דין שהתייחס לאופן תשלום החוב – ראו המפקח על רישום מקרקעין (חולון) 4/410/201 **נציגות הבית המשותף רחוב ניסנבאום 37 בת ים נ' קבוצת אהרוני** (07.08.2021)).

6. אשר על כן ובהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין התבקש להורות לנתבעים לשלם את חובם כמפורט לעיל ובנספח 3 לכתב התביעה, וכן להורות על חיוב הנתבעים לשלם את חובם ממועד הגשת כתב התביעה ואילך.

טענות הנתבעים

7. במסגרת כתב ההגנה כפרו הנתבעים בסמכותה של התובעת להגיש את התביעה דנא וזאת על רקע ההיסטוריה החוקית של הבית. בקצרה, נטען כי על פי הוראות התביעה החלות על המקרקעין צריך היה למנות חברת ניהול אחת לכל הפרויקט – בניין המגורים ויחידות המסחר. אמנם עם אכלוס הבית אכן מונה גוף מתחזק שניהל את כלל הבית המשותף עד לחודש מאי 2020, אז נציגות מגדל המגורים הודיעה כי חתמה על הסכם ניהול עם סמארט סטפ במקום הגוף המתחזק. בנוסף, נטען כי בספטמבר 2020 הייתה אמורה להתקיים אסיפה כללית לבחירת נציגות מגדל המגורים אך בסופו של יום האסיפה התקיימה באמצעות וואטסאפ וההצבעות נעשו באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. משכך נטען כי הנציגות שנבחרה אינה חוקית ואין לה מעמד לתבוע את הנתבעים.

8. לגופו של עניין נטען כי חרף הטענות לעיל הצדדים הגיעו להסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין שאותו הפרה הנציגות לסמארט סטפ. נוכח כל זאת הנתבעים הגישו גם כן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/398/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תביעות נגד הנציגות וסמארט סטפ בעניין השבת כספים שנאלצו הנתבעים להוציא לתחזוקת הבית המשותף. כמו כן נטען כי בניגוד להסכם הפשרה, עד היום, לא הציגו הנציגות וסמארט סטפ לנתבעים את פנקסי ניהול הבית המשותף לרבות אסמכתאות בנושא הוצאות הבית המשותף. על כן, נטען כי יש להכיר בזכות הקיזוז של הנתבעים מהכספים שהם לכאורה חייבים למגדל המגורים וזאת נוכח ההוצאות שלהם עבור אחזקת מגדל המגורים וחניון הדיירים. כמו כן, נטען ביחס לסכום החוב כי הוא אינו משקף נכוחה את החוב האמיתי שכן על פי בדיקות הנתבעים לחלק מהדירות שבבעלותם כלל אין חוב וחלק מהדירות שצוינו בכתב התביעה כבר נמכרו לצדדים שלישיים.

ההליכים הדיוניים

9. ביום 26.1.2025 התקיים קדם משפט במהלכו הובהר לנתבעים כי על פניו אין ממש בטענות ההגנה המבוססות בעיקרן על טענת קיזוז. נוכח הנאמר, התובעת ביקשה ליתן פסק דין חלקי ביחס לחוב המוסכם. ואולם, בהחלטתי מיום 26.1.2025, בסמוך לאחר מועד הדיון, קבעתי כי אין מקום ליתן בנסיבות פסק דין חלקי שכן התרשמתי כי היו לנתבעים גם טענות עובדתיות שעליהן עוד להתברר. עם זאת קבעתי כי פסק הדין יינתן על סמך סיכומי הצדדים לאחר הבירור העובדתי המוטל על הנתבעים וזאת לאחר הגשת סיכומים מטעם הצדדים.

ההליך המקביל בין הצדדים ופסק הדין שניתן בו לעניין מעמדה של התובעת

10. במקביל להליך דנא התנהל לפניי הליך נוסף בתיק 4/399/2021 (להלן: **ההליך המקביל**) במסגרתו נציגות מגדל המגורים תבעה את הנתבעים בתביעה לתשלום דמי אחזקת מגדל המגורים בגין נכסים מסחריים שיש לנתבעים בקומת הכניסה של מגדל המגורים.

11. לאחר סיכומי הצדדים שם ובעת כתיבת פסק הדין התרשמתי כי קיים ספק ביחס למעמדה של התובעת וסמכותה לגבות את הוצאות מגדל המגורים בלבד. משכך, זימנתי את הצדדים לדיון תזכורת לאחר הסיכומים ליום 23.3.2025 במסגרתו פרסתי בפני הצדדים את השיקולים לדחיית התביעה נוכח מעמדה של התובעת. עם זאת, באותו דיון הצעתי לצדדים הצעת פשרה שהתובעת סירבה לה ועמדה על מתן פסק דין בשני ההליכים.

12. היום, 25.8.2025 ניתן פסק הדין בהליך המקביל, המשתרע על פני כ- 18 עמודים, בו נדחתה התביעה של נציגות מגדל המגורים מחמת העובדה שלנציגות זאת אין מעמד לתבוע את דמי אחזקת המגדל בנפרד מיתר הפרויקט (להלן: **פסק הדין**). בפסק הדין נקבע כי מושא ההליך הוא בית שאמור להירשם כבית משותף אחד, ולא מצאתי – הן על פי הדין, הן על פי הסכמי המכר והן על פי התב"ע החלה על המקרקעין, כי התובעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/398/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המתיימרת להיקרא "נציגות מגדל המגורים", היא בעלת מעמד של נציגות כהגדרתה בסעיף 69 לחוק המקרקעין, הזכאית לגבות את דמי אחזקת הבית המשותף או להגיש תביעה בשם בעלי הדירות בבית. יצוין כי פסק הדין ניתן על סמך הנימוקים הנ"ל לאחר שניתנו לצדדים מספר הזדמנויות לפרוס טיעוניהם בנדון, לאחר סיכומיהם, כמפורט בפסק הדין.

דין התביעה להידחות מחמת העדר מעמדה של התובעת

13. אני סבור כי קביעותיי בפסק הדין במסגרת ההליך המקביל נכונות גם להליך דנא. גם בהליך זה, התובעת מבקשת לגבות בעצמה את דמי אחזקת מגדל המגורים בלבד בנפרד מכל יתר הפרויקט, וזאת על אף העדר תקנון מוסכם לבית, בניגוד למצבו הנוכחי של הבית שטרם נרשם כבית משותף, מבלי תימוכין בהסכמי המכר ובניגוד לתב"ע החלה על המקרקעין מושא התביעה.

14. לעניין זה, יפים הדברים שנקבעו בתיק (מפקח על רישום מקרקעין רחובות) 3/510/2024 **נציגות בעלי יחידות מסחריות במתחם מטרו ברחוב פאול גרונינגר 4 ראשל"צ נ' נציגות בעלי יחידות משרדים במתחם מטרו ברחוב פאול גרונינגר ראשל"צ** (10.3.2025) הנכונים גם לענייננו בשינויים המחויבים:

"כאשר בית משותף הינו "בית מורכב" – כלומר, בנוי מאגפים נפרדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מתקנים נפרדים – בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון כי לגבי אגפים נפרדים תתקיים אסיפה כללית ונציגות נפרדת. סעיף 59(ב) לחוק המקרקעין קובע כי גם בהיעדר קביעה בתקנון המפקח רשאי לקבוע את התנהלות הבית המורכב, לרבות קביעה כי תתקיים אסיפה נפרדת ונציגות נפרדת לאגפים שונים (ראו: רע" 2575/18 **יעקבסון נ' לוי**, פסקה 59 לפסק דינה של השופטת ד' ברק-ארז (25.3.2019)).

נמצא, כי על-מנת שאגף בבית המשותף ייוצג על-ידי נציגות נפרדת, לא די בעצם קיומו של אגף בבית המשותף, וגם לא די בהסכמת בעלי הדירות באותו אגף, אלא יש צורך בקביעה בתקנון שתאפשר את הייצוג הנפרד של אותו אגף, או בהחלטת מפקח על רישום מקרקעין בעניין זה. בהיעדר קביעה בתקנון או החלטה של המפקח על רישום מקרקעין, אין תוקף להחלטות שהתקבלו על ידי בעלי הדירות באותו אגף, במסגרת אסיפה שקיימו עם עצמם, וגם אין תוקף לבחירתם בנציגות אשר תייצג אותם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/398/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בענייננו-שלנו אין חולק כי בעלי הדירות לא קבעו בתקנון שתתקיים בו אסיפה נפרדת ונציגות נפרדת לכל אגף, וגם לא התקבלה החלטה כאמור על-ידי המפקח. ממילא ברור, כי אין כל משמעות לבחירת בעלי הדירות ב'אגף המסחר' בנציגות שתייצג את 'אגף המסחר'."

15. משכך דין תביעה זאת להידחות.

16. חרף האמור, יובהר כי אין באמור כדי לפטור את הנתבעים מתשלום חלקם באחזקת הבית המתחייב מכוח סעיף 58 לחוק המקרקעין, ומחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979. אולם משעה שאין מעמד לתובעת, ומאחר שהתביעה הושתתה על סעיף 58 לחוק המקרקעין אין בסמכותי לדון בתביעה כפי שהיא, ובמיוחד לנוכח הנתונים הקיימים כיום בבית המשותף תשלום זה אמור להיות משולם לטובת קופה אחת בבית המשותף.

17. משעה שדחיית התביעה כאן נעשתה על סמך פסק הדין בהליך המקביל שם חויבה התובעת בהוצאות משמעותיות לטובת הנתבעים – מצאתי כי בנסיבות המקרה כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, א' באלול תשפ"ה (25.8.25) בהעדר. עותק יישלח.


אורי שלומאי
מפקח על רישום מקרקעין
חולון